



avz
formación



Guía Tutor Laboral

Contratos de Formación en Alternancia

Estimado tutor:

Esta guía ha sido creada con el fin de ayudarte en tu labor de supervisión del aprovechamiento del desempeño del alumno que tutorizas en su puesto de trabajo.

Esperamos que sea de utilidad, para ello, hemos incluido todo el contenido que podrás encontrar a continuación, donde te resumimos los datos más importantes que debes conocer sobre la formación que va a recibir el alumno y el modelo de contrato para la formación en alternancia.

Cuentas con todo nuestro apoyo en esta tarea, y nos tienes a tu disposición para todo lo que necesites.

Un cordial saludo.

Departamento de Formación

Avz Formación

INDICE

1. Contenidos de la Guía	
I. Introducción	4
II. ¿Cómo se completa el informe que contiene la Guía?	4
2. El tutor de empresa	
I. Funciones del tutor de empresa	7
3. El contrato para la formación y el aprendizaje	
I. Contexto y definición	9
II. Obligaciones de la empresa	9
III. Obligaciones del trabajador	10
IV. Obligaciones del centro de formación acreditado	11
4. La formación teórica de los contratos	
I. Contexto	12
II. ¿Qué tipo de formación se imparte?	12
III. Modalidad de impartición	13
IV. Metodología de la teleformación	14
V. La formación es obligatoria	15

1.- CONTENIDOS DE LA GUÍA

I.- Introducción

Esta guía se ha elaborado para ayudarte a realizar la evaluación del desarrollo de la formación práctica que el trabajador aplica en su puesto de trabajo.

Entre las funciones del tutor de empresa, se encuentra la realización de un informe sobre la evolución del trabajador en su puesto de trabajo.

Durante toda la vigencia del contrato de formación deberás ir completando esta sencilla guía. Esta guía te servirá de referencia, para ver la evolución del trabajador, para coordinarte con nuestro centro de formación, acreditar tu labor como tutor, y también ante cualquier posible visita de la inspección de trabajo.

II.- ¿Cómo se completa el informe que contiene la Guía?

La guía está compuesta por las diferentes unidades formativas (UF) y módulos formativos (MF) (si la formación está vinculada a Certificado de Profesionalidad) o compuesta por Especialidades que va a estudiar el alumno. Está ordenada según la planificación didáctica que se adjuntó en su contrato laboral.

1. Cada vez que comience un módulo, nuestro centro se pondrá en contacto contigo, para coordinar la acción formativa, y repasar contigo los contenidos que va a estudiar el trabajador. Antes de finalizar cada módulo te enviaremos la guía de evaluación correspondiente al mismo para que elabores el informe de evaluación de la evolución del alumno. Debes ir marcando las diferentes casillas, cuando proceda, en función del desempeño del trabajador, y de las tareas desarrolladas. También dispondrás de un apartado de observaciones.

2. De esta guía de evaluación del desempeño del puesto de trabajo se realizarán tres copias. Una copia se deberá entregar al trabajador, firmada y sellada, y las otras dos, deberán constar firmadas por el trabajador como justificante de la entrega de dicho certificado. Una copia deberá conservarse en la empresa y la otra se remitirá a nuestro centro.

3. Una vez completada toda la guía, necesitamos que nos remitas una copia de la misma, en versión pdf o escaneada, a la dirección de email formacion@avzformacion.com.

A continuación te mostramos el ejemplo de una de las fichas de evaluación del alumno, que encontrarás junto a esta guía, donde se señalan los diferentes apartados que la forman y que deberás completar:

EJEMPLO DE FICHA DE EVALUACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNO

Nombre del Certificado



ACTIVIDADES DE VENTA (COMV0108)

Familia: Comercio y Marketing

Módulo Formativo: Operaciones de venta (MF0239_2)

Familia Profesional y
Módulo Formativo

1ª COMPETENCIA PROFESIONAL: *Elaborar un plan de actuación comercial propio en concordancia con los objetivos establecidos por la organización y adaptable a las características específicas de cada cliente.*

Competencia
profesional a evaluar

INDICADORES DE EVALUACIÓN

	1	2	3	4	5
Identifica los parámetros para la actuación comercial propia, consultando fuentes de información disponibles.					
Define las líneas propias de actuación en la venta, cumpliendo el procedimiento y argumentario de ventas establecido.					
Identifica los puntos fuertes y débiles, ventajas y desventajas del plan de actuación con cada cliente, en función de las características de la cartera de clientes potenciales y reales.					
Organiza el plan de acción de ventas propio, teniendo en cuenta los parámetros comerciales identificados, de acuerdo con los objetivos establecidos por la organización.					
Mantiene actualizado el fichero de clientes incorporando información relevante de los contactos comerciales.					
Selecciona los clientes susceptibles de formar parte del plan de fidelización, utilizando los criterios comerciales e información a su alcance, empleando para ello las herramientas de gestión de clientes disponibles.					

Casillas a marcar de 1
(menos) a 5 (más) según el
desempeño del alumno

OBSERVACIONES

Indicadores de logro

Observaciones

2.- EL TUTOR DE EMPRESA

Según el Real Decreto 1529/2012: *“La persona titular de la empresa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, ya sea asumiendo personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en la empresa, ya sea designando, entre su plantilla, una persona que ejerza la tutoría; siempre que, en ambos casos, la misma posea la cualificación o experiencia profesional adecuada.”*

Cuando la normativa habla de cualificación o experiencia profesional adecuada se refiere a que el tutor debe acreditar, a través del informe de su vida laboral, experiencia en la ocupación en la que se ha contratado al trabajador en formación, o bien una formación suficiente para desarrollar y tutorizar ese puesto de trabajo.

Obviamente, para poder desarrollar su labor tutorial, éste debe estar físicamente en el mismo centro de trabajo del alumno y coincidir con el horario del mismo, en un porcentaje elevado, de forma que pueda cumplir con sus obligaciones.

Como contrapartida, y según la Orden ESS/41/2015: *“A fin de financiar los costes derivados de la obligada tutorización en la empresa de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje, las empresas se podrán aplicar una bonificación adicional a los costes señalados en el apartado 1, con una cuantía máxima de 1,5 euros por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno. En el supuesto de empresas de menos de cinco trabajadores la bonificación adicional tendrá una cuantía máxima de 2 euros por alumno y hora de tutoría, con un máximo de 40 horas por mes y alumno.”*

I. Obligaciones del tutor de empresa

Corresponden al tutor de empresa, las siguientes funciones:

- Realizar la comunicación con el centro de formación a través del tutor del centro de formación.
- Coordinar con el tutor del centro de formación la elaboración del programa de formación correspondiente a la actividad formativa inherente al contrato.

En dicho programa se determinarán, entre otros aspectos, los resultados de aprendizaje que serán objeto de adquisición en el centro de formación y en la empresa, así como los criterios a evaluar en ambos escenarios.

- Realizar el seguimiento del acuerdo para la actividad formativa, atendiendo al trabajador con la periodicidad que se establezca, durante el periodo de trabajo efectivo en la empresa, con el objeto de valorar el desarrollo del programa y establecer los apoyos formativos necesarios.
- Colaborar con el tutor del centro de formación en la evaluación del aprendizaje desarrollado durante el tiempo del contrato y al término del mismo.
- Velar para que el trabajador cumpla los correspondientes protocolos de seguridad y prevención de riesgos laborales asociados a los diferentes puestos de trabajo y aprendizaje, suministrando el asesoramiento necesario.
- Elaborar, al finalizar la actividad laboral de la persona trabajadora, un informe sobre el desempeño del puesto de trabajo y los resultados de aprendizaje alcanzados en la empresa.

Nuestro centro estará, durante toda la vigencia de la formación, en permanente contacto con el tutor de la empresa, con el fin de coordinar la formación online y la recibida en su puesto de trabajo, evaluar y motivar al trabajador, para que el aprovechamiento de la acción formativa se realice satisfactoriamente.

3.- EL CONTRATO PARA LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA

I. Contexto y definición

Es una modalidad contractual que permite que el trabajador adquiriera la formación profesional específica para un puesto de trabajo, mediante un sistema teórico-práctico. Con este tipo de contrato la empresa se beneficia de una reducción del 100% en los Seguros Sociales (75% para empresas con más de 250 trabajadores).

El contrato de formación en alternancia se ha renovado para promover e incentivar la contratación de jóvenes menores de 30 años, facilitando su incorporación al mercado laboral.

La novedad más importante que se ha introducido en relación al modelo antiguo es que la actividad formativa inherente al contrato para la formación en alternancia, será la necesaria para la obtención de un certificado de profesionalidad o, en su caso, certificación académica o acreditación parcial acumulable, o de distintas especialidades formativas con las que posteriormente acreditarse para obtener su título.

Este hecho que, representa un gran avance en cuanto a la posibilidad de que el trabajador acredite sus competencias de forma oficial, conlleva un mayor control de la formación impartida y una mayor responsabilidad por parte de todos, empresario, alumno y tutores de empresa y del centro de formación acreditado.

II. Obligaciones de la empresa

- No tener deudas con Hacienda y/o la Seguridad Social.
- No haber sido sancionada, o haber despedido, de forma improcedente reconocida o colectiva, a un trabajador bonificado.
- Comprometerse a respetar el horario de formación del alumno, así como la asistencia a exámenes y/o tutorías, relacionadas con la formación del trabajador.
- Ofrecer una formación al trabajador relacionada con su puesto de trabajo.

- Disponer de un tutor en el centro de trabajo que guíe al trabajador en formación.
- Garantizar la proporción correcta entre horarios efectivos de trabajo y de formación.
- Facilitar las labores de tutoría del centro de formación.
- Cumplir con los compromisos de pago mensual con el centro de formación, requisito indispensable para la buena gestión de las bonificaciones de la empresa.
- Facilitar las labores de seguimiento que determine la administración laboral competente y que estén relacionadas con la actividad formativa ligada al contrato de trabajo.
- Considerar la actividad formativa como parte de la jornada laboral del trabajador.

III. Obligaciones del trabajador

- Está obligado a prestar el trabajo efectivo que la empresa pone a su disposición.
- Está obligado a participar de manera efectiva en la actividad formativa relacionada con su puesto de trabajo.
- Seguimiento regular del curso, principalmente en los días y horarios dispuestos en el contrato de trabajo.
- Facilitar las labores de tutoría del centro de formación.
- Asistir a las jornadas de tutorías presenciales propuestas, en caso de tenerlas.
- Asistir a las jornadas de evaluación presenciales propuestas, en caso de tenerlas.

- Facilitar las labores de seguimiento que determine la administración laboral competente y que estén relacionadas con la actividad formativa ligada al contrato de trabajo.
- Considerar la actividad formativa como parte de su jornada laboral.

IV. Obligaciones del centro de formación acreditado

- Poner a disposición del alumno/trabajador una plataforma acreditada y contenidos en teleformación acreditados por el SEPE que garanticen la formación relacionada con el puesto de trabajo.
- Poner a disposición del alumno/trabajador los centro de formación acreditados en presencia más cercanos a su domicilio para la realización de las jornadas presenciales (tutorías y evaluaciones) exigidas en cada certificado de profesionalidad.
- Disponer de un tutor cualificado que realizará las labores de seguimiento y control para el buen desarrollo de las actividades formativas.
- Facilitar al alumno/trabajador toda la gestión administrativa para la obtención del certificado oficial que acredite la formación realizada.
- Notificar regularmente a la empresa el desarrollo de la formación recibida por parte del alumno/trabajador. Igualmente el centro de formación está obligado a velar en cada momento por el correcto cumplimiento de la formación realizada por el alumno, y verificar que se cumplen los mínimos que establece cada certificado de profesionalidad, y en su caso comunicar al SEPE la baja que pueda producirse por diversos factores, no seguimiento por parte del alumno, baja en el contrato del trabajador, etc.

4.- LA FORMACIÓN TEÓRICA DE LOS CONTRATOS

I. Contexto.

El trabajador recibe durante toda la vigencia de su contrato una formación, que estará vinculada al puesto de trabajo que desarrolle en la empresa. Siendo el tiempo de formación un 35 % de la jornada laboral el primer año y del 15% durante el segundo. El horario de esta formación se fijará en el Acuerdo para la actividad formativa del contrato, y deberá ser respetado por el empresario. En este horario no deberá estar, bajo ningún concepto, realizando trabajo efectivo.

Con el nuevo contrato de formación en alternancia, el trabajador recibe una formación oficial, de Certificado de Profesionalidad o Especialidad Formativa, que le da la oportunidad de adquirir unos estudios similares a una Formación Profesional Reglada a la vez que está trabajando. Esta formación estará bonificada al 100% en los Seguros Sociales.

La actividad formativa, que deberá estar directamente relacionada con el puesto de trabajo del alumno, se realizará con su centro de formación, AVZ FORMACION, centro acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Es importante que el trabajador realice la formación y la empresa respete el horario estipulado al respecto.

II. ¿Qué tipo de formación se imparte?

La novedad más importante para el contrato de formación es que el trabajador recibe una formación reglada, de Certificado de Profesionalidad o Especialidad Formativa. Se trata de una acreditación oficial que reconoce la cualificación de ese trabajador para realizar una profesión.

Los certificados de profesionalidad, regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, forman parte del nuevo marco formativo a nivel europeo que identifica competencias profesionales y garantiza su reconocimiento en toda Europa. En nuestro país, los certificados de profesionalidad están reconocidos, acreditados y avalados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) junto con la Administración Laboral competente de cada Comunidad Autónoma.

Cada certificado de profesionalidad identifica y acredita una cualificación dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales y Formación Profesional.

Los Certificados de Profesionalidad se componen de módulos, éstos serán la unidad mínima acreditable. Es decir, nuestros alumnos podrán conseguir la acreditación parcial de cada certificado al ir superando los módulos, o la acreditación de todo el Certificado si superan todos los módulos correspondientes.

Los trabajadores que reciben la formación de Certificado de Profesionalidad vinculada a su contrato para la formación en alternancia estarán exentos de realizar el módulo de formación práctica, porque se entiende ya realizado por el trabajo en alternancia.

III. Modalidad de impartición.

La formación inherente al contrato de formación solo se puede impartir de manera presencial o en la modalidad de teleformación.

1. El trabajador realiza la formación online a través del aula virtual de AVZ FORMACIÓN, donde encontrará todos los contenidos de la acción formativa, deberá realizar las tareas, atender a los foros o chat con nuestros tutores, y consultar todas sus dudas.

2. Recibe la asistencia en todo momento de nuestros tutores expertos, que le motivarán, asistirán, evaluarán y apoyarán durante todo el proceso formativo.

3. Cada formación, como corresponde al Certificado de Profesionalidad, está dividida en módulos. Al finalizar cada módulo deberá realizar un examen presencial en un centro concertado con AVZ FORMACIÓN. Podrá realizar este examen presencial en su provincia o región.

Importante: para poder presentarse al examen deberá haber entregado todas las tareas requeridas por sus tutores para el módulo que corresponda.

4. Si supera el examen obtendrá la acreditación por cada módulo que supere, y una vez acreditados todos los módulos que componen el

certificado, obtendrá la acreditación del correspondiente Certificado de Profesionalidad.

5. Para determinados Certificados de Profesionalidad, deberá asistir además a unas tutorías presenciales en un centro concertado con AVZ FORMACIÓN.

IV. Metodología de la teleformación

La formación se realiza de forma online, mediante el uso de herramientas y un entorno flexible e interactivo, que promueve la implicación del alumno de una forma activa en su aprendizaje.

La teleformación permite el desarrollo de un aprendizaje autónomo y colaborativo, a través de diferentes actividades, chat y foros. El aula virtual le ofrece todas las herramientas necesarias para realizar la formación de forma satisfactoria y adquirir las capacidades profesionales que le ayudarán a formarse en un oficio profesional.

El alumno debe tener las destrezas suficientes para ser usuario de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa.

Con este objeto nuestro centro de formación, antes del inicio de la acción formativa, facilitará al alumno el acceso a la plataforma virtual y sus instrucciones de uso, y comprobará que puede utilizar las herramientas necesarias para seguir la formación a través de la misma.

Para efectuar esta comprobación le solicitará la realización de una serie de actividades básicas relativas a descarga y envío de archivos, manejo del correo electrónico y participación en las herramientas de comunicación, mediante las que se asegure que el alumnado reúne las competencias digitales requeridas para seguir con aprovechamiento la formación.

El proceso formativo del contrato de formación se compone de una parte teórica y otra práctica, que el trabajador adquiere en dos entornos que se complementan durante toda la acción formativa: empresa y centro de formación.

a) Formación Teórica

1. Se realiza en el aula virtual de AVZ FORMACIÓN. En ella el alumno tiene a su disposición: los contenidos formativos, actividades de aprendizaje, actividades colaborativas, actividades y tareas de evaluación, y foros de debate. Además, accederá a chat y tutorías virtuales.
2. La formación se puede realizar en cualquier lugar, siempre que el alumno cuente con los medios necesarios y acceso a internet.
3. El trabajo realizado en el aula virtual supondrá un 30% sobre la nota final, siendo el 70% restante, las calificaciones obtenidas en el examen presencial, en el caso de estar el contrato vinculado a un Certificado de Profesionalidad.
4. En determinados certificados, el alumno asistirá a algunas tutorías presenciales, donde se realizarán actividades de aprendizaje vinculadas a las competencias a adquirir en cada módulo.

b) Formación Práctica

El trabajador adquiere una formación práctica en su centro de trabajo, mediante el trabajo efectivo, que será un 65% sobre su jornada durante el primer año, y de un 85% los años restantes.

En el centro de trabajo, el alumno pondrá en práctica todo lo aprendido, y deberá recibir en todo momento el apoyo del tutor de la empresa.

Su tutor de empresa reforzará su aprendizaje, colaborando en todo momento con el centro de formación en relación al plan formativo y su evaluación.

El tutor de empresa será el encargado de evaluar el desempeño del alumno en su puesto de trabajo y realizará un informe sobre los resultados alcanzados en su centro de trabajo.

V.- La formación es obligatoria.

Recordamos que esta formación es parte de la jornada laboral del trabajador, por lo que su realización es obligatoria. Según el artículo 16 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, el trabajador está obligado a participar de manera efectiva en la actividad formativa.

La no realización de la formación o falta de asistencia del trabajador a las actividades formativas pueden ser consideradas como faltas de trabajo a los efectos legales oportunos, y ser motivo de despido.

Otro aspecto importante a destacar, es que la acción formativa será supervisada por la

Delegación de Empleo correspondiente. Si se detecta que el alumno no atiende a su formación durante un periodo significativo, el contrato podrá ser considerado en fraude de ley, teniendo por consecuencia la correspondiente transformación en indefinido del contrato, así como el requerimiento para la devolución de todas las bonificaciones aplicadas.

Además, hay que tener en cuenta, que si el contrato inicial se quiere prorrogar, se debe solicitar antes de su finalización la autorización ante la Delegación de Empleo, que puede ser denegada si constata que el alumno no ha realizado las tareas o un aprovechamiento de la formación adecuado.

El tutor de empresa deberá apoyar la labor formativa del centro de formación, y motivar al alumno a la realización de la formación.